

징 계 요 구 / 주 의 요 구

1. 제 목 : 소속 직원 관리 · 감독 소홀
2. 조치부점 : 인재경영실
3. 관 련 자 : ○○○○○○○처 ○○○ 처장(1급),
○○지역본부 ○○○ 책임전문위원(1급),
○○○○○○○○원 ○○○(1급, 교육파견),
○○○○○처 ○○○ 처장(1급),
○○○○○처 ○○○ 팀장(3급), ○○○(3급)

가. 관련자 개요

○○○ 처장(1급)은 20XX. XX. XX.부터 감사일 현재까지 ○○○○○○○ 처장으로, ○○○ 책임전문위원(1급)은 20XX. X. X.부터 20XX. XX. XX.까지 ○○○○○○○부장 및 ○○○○○○○처장으로, ○○○(1급)는 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 ○○○○○○○부장으로 각각 부서 업무를 총괄하며 ○○○(2급)¹⁾의 직속 상급직원으로서 관리 · 감독의 역할을 수행하였고

1) 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○○○○부 건설계약팀장(부부장), 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○○○○부 사업지원팀장(부부장), 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○○○○처 정책사업팀장(부처장), 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○○○○처 기금사업팀장(부처장), 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○○부장으로 근무하였음

○○○(1급)은 20XX. X. X.부터 감사일 현재까지 ○○○○처 처장으로, ○○○ 팀장(3급)은 20XX. X. X.부터, ○○○ 팀장(3급)은 20XX. X. X.부터 감사일 현재까지 ○○○○처 팀장으로 각각 부서 및 담당 팀 업무를 총괄 하며 ○○○ 차장대우(4급)²⁾의 직속 상급직원으로서 관리·감독의 역할을 수행하였다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「직무규정」 제5조 제2항에 따르면 상급직위(이하 “상급자”라 한다)는 소속 하급직위(이하 “하급자”라 한다)를 지휘·감독하고 소관업무를 조정·통제하며 필요한 명령을 할 수 있다고 되어 있고, 같은 조 제3항에 따르면 상급자는 소속 하급자를 지휘·감독함에 있어 사전·사후감독을 하여 하급자로 하여금 담당한 직무를 충실히 수행하도록 하여야 한다고 되어 있다.

따라서 상급자는 하급자가 업무를 수행함에 있어 관계법령 및 제반 규정을 준수하는지 관리·감독함은 물론, 하급자의 복무상태를 점검하고 주의를 기울여 살펴봐야 할 의무가 있다.

한편, 「인사규정」 제44조 제8호에 따르면 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원을 징계대상³⁾으로 한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

2) 20XX. X. X.~20XX. X. XX. ○○○○처 공유사업팀 및 개발사업1팀 소속으로 근무하였음

3) 「인사규정」 제48조(징계양정 기준)에 따르면 징계위원회가 징계양정을 의결하는 경우에는 해당 직원에 관한 관련법령과 규정에 규정된 정상 및 별표 6의2 ‘징계양정 일반기준’을 고려해야 한다고 되어 있고, 같은 규정 제48조의2(징계양정 적용지침) 제4항에 따르면 일반감독책임원칙에 따라 감독자를 문책한다고 되어 있음

그런데 「임직원 행동강령」을 위반하여 직무관련자로부터 금품등(접대골프)을 수수하는 등 비위가 확인되어 중징계 요구된 ○○○(2급), ○○○ 차장대우(4급)의 상급자인 관련자들의 관리·감독 책임 등을 점검한 결과 다음과 같은 사실이 확인되었다.

i) 직무관련자로부터 금품등 수수에 대한 관리·감독 소홀

국무조정실 조사 결과⁴⁾에 따르면, ○○○(2급)은 ① 20XX. XX. XX.(금) 시외출장 중 직무관련자에게 부당하게 120,000원에 달하는 숙박 제공을 요구하여 받았고, ② 20XX. X. XX.(금)⁵⁾~XX.(토) ○○○ 소재 골프장에서 직무관련자로부터 접대골프를 통해 499,250원의 금품등을 수수하였으며

○○○ 차장대우(4급)는 ○○○(2급)이 주선하여 동반자로 참석한 20XX. X. XX.(토)~XX.(일) ○○ ○○ 소재 골프장에서 직무관련자로부터 접대골프를 통해 596,670원⁶⁾의 금품등을 수수한 것으로 드러났다.

비록, 위와 같이 하급자인 ○○○(2급)과 ○○○ 차장대우(4급)가 휴가 기간 및 주말에 단독으로 저지른 비위행위⁷⁾라 하더라도 당시 ○○○(2

4) 「공직기강 관련 자료 송부」(금융위원회 감사담당관-XXXX, 20XX. X. XX.)

5) 근태기록 확인결과 20XX. X. XX.(금)은 연차휴가로 파악됨

6) 20XX. X. XX.(토)~XX.(일) 골프모임을 주선한 ○○○(2급)도 ○○○ 차장대우(4급)와 동일하게 직무관련자로부터 596,670원의 접대골프를 받았으나, 당시 ○○○(2급)은 「직무규정」 제5조 제4항에 따라 업무에 대한 전결권을 ○○○○○○처장으로부터 재위임 받은 부속부장(○○○○○부장)이었기 때문에 당시 ○○○○○○처 ○○○ 처장(1급)에 대해서는 해당 건에 대한 하급자 관리·감독 책임은 묻지 않음

7) ○○○(2급), ○○○ 차장대우(4급)와 함께 근무하였던 관련자(상급자)들은 이들의 비위행위를 사전에 인지한 바가 없고, 국무조정실 조사 과정에서도 별도 조사를 받은 적이 없는 점 등으로 미루어 볼 때 단독 비위행위로 판단됨

급)의 직속 상급자인 관련자(행위 당시 順) ○○○ 책임전문위원(1급)⁸⁾ 및 ○○○ 처장(1급), 당시 ○○○ 차장대우(4급)의 직속 상급자인 ○○○ 처장(1급)과 ○○○ 팀장(3급)⁹⁾은 하급자가 직무관련자로부터 금품등을 수수하는 부적절한 행위를 사전에 예방하지 못한 관리·감독 책임이 있으므로 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반한 사실이 인정된다.

한편, ○○○ 팀장(3급)의 경우, 밝혀진 ○○○ 차장대우(4급)의 비위 행위 당시 직속 상급자는 아니었으나 20XX. X. X.부터 20XX. X. XX.까지 7개월 간은 건설사업팀장, 비위 행위 14일 후인 20XX. X. XX.부터 20XX. X. XX.(○○○ 직위해제일)까지 1개월 간은 개발사업1팀장으로 각각 ○○○ 차장대우(4급)의 상급자로 근무하면서 관리·감독을 일부 소홀히 하며 부적절한 처신¹⁰⁾을 한 점이 있다.

ii) 허위출장 등 복무위반(근무시간 중 골프)에 대한 관리·감독 소홀

국무조정실 조사 결과에 따르면 ○○○(2급)은 20XX. X. XX.(금) ○○

8) 하급자인 ○○○(2급)이 직무관련자로부터 금품등에 해당하는 숙박(12만 원)을 제공받았으나 그 형태와 액수 등을 감안하여 ○○○ 처장(1급)의 감독책임과는 차등하여 적용할 필요성이 있다고 판단됨

9) 하급자인 ○○○ 차장대우(4급)가 직무관련자로부터 금품등에 해당하는 접대골프를 받았으나 당시 담당팀장인 ○○○ 팀장(3급)은 ○○○ 차장대우(4급)와 근무한 기간이 1.5개월에 불과하였고, 부서장인 ○○○ 처장(1급)은 소속 직원의 감독책임이 담당 팀장 보다는 간접적인 점 등을 감안할 때, ○○○(2급)에 대한 ○○○ 처장(1급)의 감독책임과는 차등하여 적용할 필요성이 있다고 판단됨

10) 20XX. X. XX.~XX. ○○ ○○군 소재 골프장에서 있었던 모임에 실제 참석하지 않았지만 당초 ○○○(2급)의 제안에 따라 ○○○ 차장대우(4급)와 함께 참석 예정이었던 사실이 있으며, 위 골프모임 1주 후인 20XX. X. X. ○○시 ○○면 소재 골프장에서 ○○○(2급)과 함께 골프를 하였음에도 20XX. X. XX. 문답 과정(○○○(2급) 및 ○○○ 차장대우(4급)의 직무관련자로부터의 금품등 수수 관련 조사)에서는 이를 의도적으로 은폐하였다가 20XX. X. XX. 2차 문답에서야 뒤늦게 인정하는 등 「감사규정」 제36조에 따른 감사 방해 행위를 한 사실이 있음

○○부 업무협의 관련 시외출장 중 근무시간에 근무지를 무단이탈하여 인근 골프장에서 골프를 한 것으로 드러났으며,

위와 관련하여 ○○○(2급)은 해당 날짜에 ○○○○부 ○○○○국에서 ○○○ 사무관 등을 대상으로 '재정사업 예비타당성조사 효율화 관련 협의'를 한 것으로 업무수행 내역을 기재하여 20XX. X. XX. 출장 복명 문서를 기안하고 직속 상급자인 ○○○○○○처 ○○○ 처장(1급)의 결재¹¹⁾를 받았다.

이 문서에는 출장과 관련한 일시·장소·대상·내용 등이 구체적으로 기재되어 있고, 증빙서로 같은 날 저녁 19시39분 출장지 인근 중식당에서 결제한 법인신용카드 영수증이 첨부되어 있던 점을 고려하면 하급자의 출장 목적을 벗어난 사적 행위에 대해 관리·감독이 어려웠던 점을 고려한다 해도

○○○(2급)이 복무 관련 제반 규정을 위반한 데 대해서는 직속 상급자로서의 관리·감독 책임을 완전히 면할 수는 없으므로 ○○○(1급)은 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반한 사실이 인정된다.

iii) 출장비(교통비) 부당수령 등 복무 관리·감독 소홀

국무조정실 조사 결과에 따르면 ○○○(2급)은 20XX. XX. XX.~20XX. X. X. 기간 동안 자택인 ○○ 인근 지역으로의 시외출장에 대하여 영업일 중 연속 또는 주말을 전후로 ○○↔○○ 간 각각 왕복 출장비를 신청하는 등 총 XX회에 걸쳐 699,200원의 출장비(교통비)를 부당하게 수령한 것으로 나타났는데

11) 20XX. X. XX. 10시55분 ○○○(2급) 기안 → 10시56분 ○○○ 처장(1급) 결재

하급자인 ○○○명령권자(전결권자)는 소속 부점장인 ○○○○○○○
처장(조직개편 전인 20XX. X. XX.까지는 ○○○○○○○부장)으로 관련자별
부점장 근무 기간 중 출장비(교통비) 부담수령 발생 건수를 살펴보면
○○○(1급)의 경우 X회, ○○○ 책임전문위원(1급)의 경우 X회, ○○○
(1급)의 경우 X회로 확인되었다.

또한, 이 외에도 20XX. X. XX.~20XX. X. XX. 기간¹²⁾ 동안 ○○○
(2급)의 시외출장 복명문서를 표본으로 점검한 결과

20XX. X. X.(목)~X.(금) ‘○○○○부 워크숍’(출장지: 전남 여수)의 경우
복명사항이 공란으로 된 채 상신되었으나 당시 ○○○ 처장(1급)의
결재가 완료¹³⁾되었고, 20XX. XX. XX.(수)~XX.(목) ‘○○○ 참석’(출장지:
서울)의 경우 덕수궁 입장권(1,000원), 20XX. XX. XX.(화) ‘○○청 위탁
개발 협의’(출장지: 서울)의 경우 아동 주얼리 구매 영수증(24,000원, 1,000원
×24개) 등 출장이행 자료로 판단하기에는 부적절한 증빙서가 첨부된
채 당시 ○○○(1급)의 결재가 각각 완료¹⁴⁾되었으며,

20XX. X. XX.(월) ‘○○시 임대주택 500호 공급관련 ○○시 ○○○○
○○○ 면담’(출장지: 서울) 및 20XX. X. XX.(월) ‘○○통합청사 개발 관련
업무협의’(출장지: 서울)의 경우에는 아무런 증빙서가 첨부되지 않은 채
○○○ 처장(1급)의 결재가 각각 완료¹⁵⁾된 사실이 확인되는 등 관련자
들은 출장명령권자로서 관리·감독¹⁶⁾에 주의를 기울였어야 하는데도

12) ○○○(2급)의 입사일부터 「임직원 행동강령 위반 직원 복무감사」 감사 기간 종료일

13) 20XX. X. X. 17시45분 ○○○(2급) 기안 → 17시46분 ○○○ 처장(1급) 결재

14) 20XX. XX. X. 17시58분 ○○○(2급) 기안 → 18시00분 ○○○ 처장(1급) 결재
20XX. XX. XX. 13시09분 ○○○(2급) 기안 → 13시39분 ○○○ 처장(1급) 결재

15) 20XX. X. XX. 18시18분 ○○○(2급) 기안 → 20XX. X. XX. 09시10분 ○○○ 처장(1급) 결재
20XX. X. XX. 16시09분 ○○○(2급) 기안 → 20XX. X. XX. 09시23분 ○○○ 처장(1급) 결재

이를 소홀히 한 것으로 확인되었다.

한편, 관련자들이 ○○○(2급)의 상급자로 근무한 20XX. X. X.~ 20XX. X. XX. 총 XXX영업일 중 ○○○(2급)의 출장일은 XXX일 (45.1%)이었고 해당 기간을 주 단위로 환산한 XXX주 중 금요일의 출장일은 XXX일, 출근일은 단 X일에 불과하였으며,

더욱이 금요일 출장지는 자택이 소재한 ○○과 인접 ○○시 등이 XX일(41.9%)로 파악되는 등 ○○○(2급)의 직무 내용을 감안하더라도 합리적인 범위를 벗어난 것으로 판단되고, 이와 같은 부적절한 출장 관행이 상당기간 지속되었음에도 상급자로서 관리·감독을 철저히 하지 못했던 점이 있는 바, ○○○(1급)와 ○○○ 책임전문위원(1급) 및 ○○○ 처장(1급)은 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반한 사실이 인정된다.

iv) 결론

직무관련자로부터 금품등 수수 행위가 하급자 단독으로 저지른 비위행위라 할지라도 상급자로서 이를 사전에 예방하지 못한 책임은 피할 수 없고, 하급자의 부적절한 복무 위반 사실은 상급자의 관리·감독 의무가 소홀했던 것으로 판단되므로 「인사규정」 제44조 제5호 및 제8호17)의 징계사유에 해당하나 관련자별로 사안 및 책임의 경중을 고려하여 판단할 필요가 있다.

16) 「여비세칙」 제7조의4 제1항 및 제2항에 따르면 출장명령권자는 출장이행을 확인하여야 하고 시외출장의 경우 출장이행의 확인은 증빙서(출장지에서 사용한 영수증, 승차권 또는 숙박영수증 등)로 한다고 되어 있음

17) 「인사규정」 제44조(징계대상)

5. 공사의 여러 규정, 서약사항 및 지시명령을 위반하여 공사 내의 질서를 문란케 한 직원
8. 감독자로서 감독을 충분히 하지 못한 직원

[관련자 의견] 관련자들은 하급자의 출장 또는 주말 등 실질적 통제 범위를 벗어난 상황에서 벌어진 단독 비위 행위에 대해서는 사실 상 관리·감독의 어려움이 존재한다는 의견을 제시하였으며, 그럼에도 불구하고 감사 결과에 대해서는 겸허히 수용하며 상급자로서의 관리·감독 책임에 대해 깊이 공감하였다.

4. 조치할 사항

사장은 ① ○○○(2급)의 직무관련자로부터 접대골프 등 금품등 수수 행위를 사전에 예방하지 못하고, 출장비(교통비) 부당수령 및 근무시간 중 골프와 같은 비위 행위에 대해 관리·감독을 소홀히 하는 등 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반한 ○○○(1급)에 대하여 「인사규정」 제52조에 따라 징계 처분하고 (징계)

② 하급자의 직무관련자로부터 접대골프 및 숙박제공 등의 비위 행위, 출장비(교통비) 부당수령 등 복무 위반에 대하여 관리·감독을 소홀히 하는 등 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항을 위반하였으나 그 정도가 경(輕)한 것으로 판단되는 ○○○(2급) 관련 ○○○ 책임전문위원(1급), ○○○(1급) 및 ○○○ 차장대우(4급) 관련 ○○○ 처장(1급), ○○○ 팀장(3급)에게 주의 촉구하시기 바라며 (주의)

③ ○○○ 차장대우(4급)의 당시 상급자는 아니었으나 비위 행위 전 후 약 8개월 간 상급자로 근무하며 관리·감독을 일부 소홀히 하였고, 감사 방해 행위를 하는 등 「직무규정」 제5조 제2항, 제3항 및 「감사규정」 제36조를 위반한 ○○○(3급)에게 주의 촉구하시기 바랍니다. (주의)